



PUTUSAN
Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM)
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Keben Rt. 03 Rw. 01 Desa Cangkringsari
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) yang berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06, Kelurahan Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, berdasarkan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda tertanggal 18 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM)**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,** melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM) selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bekas pakai.
 - Seperangkat alat isap sabu / Bong.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru No sim Card 085257964971.
 - **(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM), pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 bertempat di dalam rumah Dsn. Keben Ds. Cangkringsari Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 ketika saksi Beny Suharsono, saksi Polman Wandu Riko S beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba jenis sabu di daerah Dsn. Keben Desa Cangkringsari Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo kemudian para saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang di curigai mengedarkan narkoba jenis sabu selanjutnya

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



sekitar pukul 07.30 WIB para saksi mendatangi tempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,33 gram, $\pm$ 0,28 gram, $\pm$ 0,27 gram $\pm$, 0,25 gram, $\pm$ 0,25 gram $\pm$ 0,25 gram $\pm$ 0,24 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hijau yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi narkoba.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menemui Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) dirumahnya di Daerah Dsn. Keben Ds. Cangkringsari Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo kemudian terdakwa mengatakan kepada Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) untuk mencari narkoba jenis sabu dan Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) menyanggupi untuk mencari narkoba jenis sabu selanjutnya Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) menghubungi Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) uang tersebut kemudian ditransfer kepada Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) melalui aplikasi DANA.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat seberat 1 gram beserta pembungkusnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 9 (sembilan) poket ukuran pahe dan sisanya terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) dengan berat yang sama yaitu sebanyak 1 gram.
- Bahwa terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut perpoketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada para sopir bus pariwisata.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04004/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,086 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 12214 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 12215 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,053 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 12216 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 12217 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,018 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 12218 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,026 gram adalah benar Kristal

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

= B/SKBN/177/IV/2025/Sidokes Polres Sidoarjo dari hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil POSITIF mengandung **metamfetamine**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM), pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 bertempat di dalam rumah Dsn. Keben Ds. Cangkringsari Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 ketika saksi Beny Suharsono, saksi Polman Wandu Riko S beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan di daerah Keben Ds. Cangkringsari Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo kemudian para saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang di curigai mengedarkan narkotika jenis selanjutnya para saksi yang mendatangi tempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,27$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di kantong taplak kulkas sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan diatas lantai sebelah kulkas, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hijau yang ditemukan digengaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Satriyah Dewangga Als. Angga (berkas terpisah) sebanyak 3 kali dengan berat yang sama yaitu seberat 1 gram.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04004/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,086 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 12214 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 12215 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,053 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 12216 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 12217 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,018 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 12218 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,026 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- = B/SKBN/177/IV/2025/Sidokes Polres Sidoarjo dari hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil POSITIF mengandung **metamfetamine**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **BENY SUHARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam rumah di Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) buah Hp Merk oppo warna hijau No sim Card 089512137254;
 - Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik narkotika jenis sabu ditemukan di kantong taplak kulkas sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat isap sabu/bong ditemukan diatas lantai sebelah kulkas, 1 (satu) buah Hp Merk oppo warna hijau No sim Card 089512137254 ditemukan saat dipegang menggunakan tangan kanan;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 07.30 Wib di dalam rumah di Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berat dari 7 (tujuh) narkoba jenis sabu tersebut masing masing poket beratnya adalah 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa dalam pemukakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **POLMAN WANDI RIKO S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam rumah di Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai,

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) buah Hp Merk oppo warna hijau No sim Card 089512137254;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu ditemukan di kantong taplak kulkas sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat isap sabu/bong ditemukan diatas lantai sebelah kulkas, 1 (satu) buah Hp Merk oppo warna hijau No sim Card 089512137254 ditemukan saat dipegang menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 07.30 Wib di dalam rumah di Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berat dari 7 (tujuh) narkoba jenis sabu tersebut masing masing poket beratnya adalah 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam pemukakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



3. **A. SATRYAH DEWANGGA Als ANGGA Bin YASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun. Keben Rt. 03 Rw. 01 Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan No.SIM Card 082333837219 yang mana HP tersebut digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Muhammad Sholikul Bin Sukadi (Alm) dan juga Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ditemui oleh Terdakwa dirumahnya di Daerah Dusun Rt. 03 Rw. 01 Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mencari narkotika jenis sabu dan Saksi menyanggupi untuk mencari narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi menghubungi Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan uang tersebut kemudian ditransfer saksi kepada Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) melalui aplikasi DANA;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) sekitar pukul 21.00 WIB selanjutnya Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi kalau narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut yang dibungkus dengan tisu air mineral merk Aqua dan di taruh disebelah rumah kosong dekat rumah Saksi kemudian oleh Saksi narkotika jenis sabu tersebut diambil selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa dengan berat seberat 1 (satu) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan juga bagi hasil dan Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) dengan berat yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) gram;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 07.30 WIB atau bertempat di dalam rumah Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,27$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) di rumahnya di Daerah Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengatakan kepada A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) untuk mencari narkoba jenis sabu dan A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) menyanggupi untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat seberat 1 (satu) gram beserta pembungkusnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 9 (sembilan) poket ukuran pahe dan sisanya Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) dengan berat yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut perpoketnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada para sopir bus pariwisata;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) mengkonsumsi narkoba serta memberikan uang bagi hasil keuntungan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas pakai;
- Seperangkat alat isap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru No sim Card 085257964971;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 07.30 WIB atau bertempat di dalam rumah Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu berupa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,27$ gram $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram $\pm 0,25$ gram $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) dirumahnya di Daerah Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengatakan kepada A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) untuk mencari narkoba jenis sabu dan A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) menyanggupi untuk mencari narkoba jenis sabu selanjutnya A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) menghubungi Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) uang tersebut kemudian ditransfer kepada Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) melalui aplikasi DANA;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat seberat 1 (satu) gram beserta pembungkusnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 9 (sembilan) poket ukuran pahe dan sisanya Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) dengan berat yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut perpoketnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada para sopir bus pariwisata;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04004/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

- = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,086 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12214 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12215 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,053 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12216 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12217 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,018 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12218 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,026 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

= B/SKBN/177/IV/2025/Sidokes Polres Sidoarjo dari hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil POSITIF mengandung metamfetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada atau tidak memiliki ijin yang sah untuk berbuat demikian, atau perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika ditentukan sebagai berikut:

Pasal 7:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



Pasal 35:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 38:

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk Narkotika Golongan I, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,27$ gram $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram $\pm 0,25$ gram $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04004/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

- = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12214 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12215 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12216 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar Kristal metamfetamina

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12217 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12218 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- = B/SKBN/177/IV/2025/Sidokes Polres Sidoarjo dari hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil POSITIF mengandung metamfetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian secara laboratoris tersebut diatas maka dapat dibuktikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini juga harus dibuktikan kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 7 bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di muka persidangan jika dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 07.30 WIB atau bertempat di dalam rumah Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,27$ gram $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram $\pm 0,25$ gram $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) dirumahnya di Daerah Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengatakan kepada A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis sabu selanjutnya A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) menghubungi Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) uang tersebut kemudian ditransfer kepada Rizka Diah Lestari Als Icha (berkas terpisah) melalui aplikasi DANA;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.00 WIB A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat seberat 1 (satu) gram beserta pembungkusnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 9 (sembilan) poket ukuran pahe dan sisanya Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari A. Satryah Dewangga Als Angga Bin Yasir (berkas terpisah) dengan berat yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut perpoketnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada para sopir bus pariwisata;

Menimbang bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dihubungkan pula berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04004/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

= 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal metamfetamina

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12213 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,058 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12214 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12215 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,053 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12216 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,029 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12217 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,018 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 12218 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,026 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- = B/SKBN/177/IV/2025/Sidokes Polres Sidoarjo dari hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil POSITIF mengandung metamfetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan serta bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesengajaan Terdakwa juga telah dapat dibuktikan yang mana Terdakwa mengetahui dan menyadari Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang untuk disalahgunakan, dipergunakan dan atau diedarkan secara bebas karena itu melanggar hukum, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk diperjualbelikan dan diedarkan kepada pembeli dan untuk mendapatkan untung. Perbuatan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkunya;
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas pakai;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Seperangkat alat isap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru No sim Card 085257964971;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan/diperjualbelikan secara bebas, dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SHOLIKUL BIN SUKADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun**, dan denda sebesar

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bekas pakai;
 - Seperangkat alat isap sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru No sim Card 085257964971;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, oleh kami, DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIYONO, S.H., M.H., dan NYOMAN SUHARTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

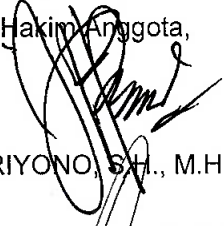
Disclaimer

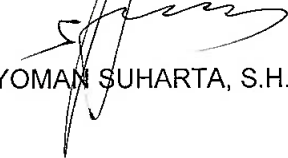
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



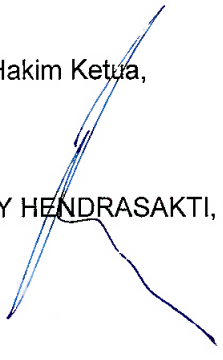
Surat Penunjukkan Nomor : 579/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 01 Oktober 2025,
serta dihadiri oleh SITI QOMARIYAH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

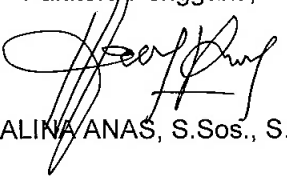

RIYONO, S.H., M.H.


NYOMAN SUHARTA, S.H.

Hakim Ketua,


DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,


WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)